

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
13923/2557

พนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี
นางทองปุ่น ศรีสุพัฒน์ กับพวก
นายสุนทรหรืออัน ศรีบุญ กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 83, มาตรา 91, มาตรา 221, มาตรา 224, มาตรา 288,
มาตรา 371

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 55, มาตรา 78

การที่จำเลยที่ 1 ร่วมกันมีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง แล้วใช้วัตถุระเบิดดังกล่าวไปใส่บุคคลที่หนึ่งชมการแสดงหมอลำจนเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย ผู้เสียหายที่ 2 และที่ 3 ได้รับอันตรายสาหัส และผู้เสียหายที่ 4 ถึงที่ 8 ได้รับอันตรายแก่กาย เป็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกันโดยจำเลยที่ 1 มีเจตนาเดียวคือกระทำให้เกิดระเบิดเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย กับผู้เสียหายที่ 2 ถึงที่ 8 ได้รับอันตรายสาหัสและอันตรายแก่กาย การกระทำของจำเลยที่ 1 ในความผิดฐานร่วมกันมีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้และฐานใช้วัตถุระเบิดดังกล่าวในการกระทำความผิดตาม ป.อ. มาตรา 288 ฐานกระทำให้เกิดระเบิดเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายและรับอันตรายสาหัส ฐานฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นจึงเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติอาวรุปีน เครื่อง
กระสุนปืน วัดถูระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวรุปีน พ.ศ.2490 มาตรา 4, 38,
55, 78 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 80, 83, 91, 221, 224, 288, 371
รับของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ระหว่างพิจารณา นางทองปุ่น มารดานายคมสันต์ ผู้ตาย นางสาวอรพรรณ เด็ก
หญิงธัญญา และนางสาวพิมพ์ผกา ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสอง
ร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 200,000 บาท 110,000 บาท 50,000 บาท
และ 11,550 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องแก่ผู้
ร้องทั้งสิ้นตามลำดับ

จำเลยทั้งสองให้การในคดีส่วนแพ่งขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวรุปีน
เครื่องกระสุนปืน วัดถูระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวรุปีน พ.ศ.2490 มาตรา
55, 78 วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371, 83 และจำเลยที่ 1 ยังมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 224 วรรคแรก ประกอบมาตรา 221,
288 พระราชบัญญัติอาวรุปีน เครื่องกระสุนปืน วัดถูระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวรุปีน พ.ศ.2490 มาตรา 78 วรรคสาม เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้
ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำเลย
ทั้งสองอายุตั้งแต่สิบแปดปีแต่ยังไม่เกินยี่สิบปี ลดมาตราส่วนโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 76 ลงคนละกึ่งหนึ่ง ฐานร่วมกันมีวัดถูระเบิดที่นายทะเบียน
จะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ จำคุกคนละ 1 ปี 6 เดือน ฐานร่วมกันพาอาวรุไปในชุมนุม
ชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการรื่นเริง ปรับคนละ 50 บาท ฐานฆ่าผู้อื่นโดยใช้วัดถูระเบิด

เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานกระทำให้เกิดระเบิดเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 25 ปี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คนละกึ่งหนึ่งต่อกระทง คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 12 ปี 15 เดือน และปรับ 25 บาท จำเลยที่ 2 มีกำหนด 9 เดือน และปรับ 25 บาท หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 ริบของกลาง ให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 175,000 บาท 82,400 บาท 45,000 บาท และ 11,550 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง แก่ผู้ร้องทั้งสองตามที่ตามลำดับ

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 55, 78 วรรคหนึ่งและวรรคสาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 224 วรรคแรกและวรรคสอง ประกอบมาตรา 221, 288, 288 ประกอบมาตรา 80, 371, 83 ลดมาตราส่วนโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76, 53 ลงกึ่งหนึ่ง ความผิดฐานร่วมกันมีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้และฐานใช้วัตถุระเบิดดังกล่าวในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ฐานกระทำให้เกิดระเบิดเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายและรับอันตรายสาหัส ฐานฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่น เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานกระทำให้เกิดระเบิดเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 224 วรรคแรก ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78

กึ่งหนึ่งแล้ว คงจำคุก 12 ปี 6 เดือน เมื่อรวมกับโทษฐานร่วมกันพาอาวุธไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการรณรงค์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เป็นจำคุก 12 ปี 6 เดือน และปรับ 25 บาท ยกคำร้องคดีส่วนแพ่งสำหรับจำเลยที่ 2 ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นให้เป็นพับ นอกจากนี้ก็แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ที่ว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 ในความผิดฐานร่วมกันมีวัตถุประสงค์ที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง เป็นความผิดต่างกรรมกับความผิดฐานกระทำให้เกิดระเบิดเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายและรับอันตรายสาหัส ฐานฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นหรือไม่ เห็นว่า การที่จำเลยที่ 1 ร่วมกันมีวัตถุประสงค์ที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง แล้วใช้วัตถุประสงค์ดังกล่าวไปใส่บุคคลที่นั่งชมการแสดงหมอลำจนเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย ผู้เสียหายที่ 2 และที่ 3 ได้รับอันตรายสาหัส และผู้เสียหายที่ 4 ถึงที่ 8 ได้รับอันตรายแก่กาย เป็นการกระทำที่เกี่ยวข้องเนื่องกันโดยจำเลยที่ 1 มีเจตนาเดียวคือกระทำให้เกิดระเบิดเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย กับผู้เสียหายที่ 2 ถึงที่ 8 ได้รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กาย การกระทำของจำเลยที่ 1 ในความผิดฐานร่วมกันมีวัตถุประสงค์ที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ไม่ได้และฐานใช้วัตถุประสงค์กล่าวในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ฐานกระทำให้เกิดระเบิดเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายและรับอันตรายสาหัส ฐานฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่น จึงเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(โสภัส สุวรรณเนตร์-อภิรัตน์ ลัดพลี-ไมตรี สุเทพากุล)

ศาลจังหวัดอุดรธานี - นายวีรศักดิ์ ธารณานิมิตร

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 - นายสัญญา ภูมิภักดี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ740/2556

ต้น

หมายเหตุ